

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6145/2540

นาง รส กรณ์ พรหมนิ มิตร
นาง ปิ่น บุญชัย

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 138, มาตรา 182, มาตรา 243

ในวันขึ้นสองสถาน คู่ความแถลงสละข้อต่อสู้อื่น ๆ คงเหลือประเด็นว่าสัญญาคู่ตามฟ้องปลอมหรือไม่ แม้จะจดยางงานกระบวนการพิจารณาไว้ด้วยว่าคู่ความตกลงทำกันว่าหากศาลวินิจฉัยฟังว่าลายมือชื่อผู้กู้ปลอมโจทก์ยอมแพ้ ถ้าไม่ปลอม จำเลยเป็นฝ่ายแพ้ ก็ไม่ใช่การทำกันให้ศาลตัดสินคดีไปตามพยานหลักฐานเท่าที่ปรากฏอยู่ จึงเป็นเรื่องที่ศาลชั้นต้นต้องทำการสืบพยานโจทก์จำเลยแล้ววินิจฉัยคดีไปตามพยานหลักฐาน ฉะนั้น แม้ก่อนสืบพยานทั้งโจทก์และจำเลยต่างขอให้ศาลชั้นต้นส่งเอกสารที่มีลายมือชื่อของผู้กู้ไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบพิสูจน์ว่าลายมือชื่อของผู้กู้ในสัญญาคู่นั้นปลอมหรือไม่ แต่ก็ไม่ได้ตกลงทำกันโดยหากผู้เชี่ยวชาญลงความเห็นว่าจะอย่างไรก็ให้เป็นไปตามนั้นดังนั้น แม้ศาลชั้นต้นส่งเอกสารดังกล่าวไปให้ผู้เชี่ยวชาญ และผู้เชี่ยวชาญทำการตรวจสอบพิสูจน์เสร็จแล้วส่งรายงานการ ตรวจสอบพิสูจน์กลับคืนมาศาลชั้นต้นก็ชอบที่จะสืบพยานโจทก์จำเลยต่อไปให้เสร็จสิ้นกระบวนการ ความ แล้วจึงพิพากษาคดีนั้น ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าคดีพอวินิจฉัยได้แล้วและให้นัดฟังคำพิพากษาหลังจากที่ผู้เชี่ยวชาญได้ตรวจสอบพิสูจน์เอกสารและส่งรายงานการตรวจสอบพิสูจน์โดยที่ศาลชั้นต้นยังไม่ได้สืบพยานโจทก์จำเลย จึงเป็นการไม่ชอบ ศาลชั้นต้นไม่ดำเนินกระบวนการพิจารณาให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วยการพิจารณาและพิพากษาคดี เมื่อศาลอุทธรณ์เห็นเช่นนั้นแล้ว แม้โจทก์มิได้คัดค้านคำสั่ง

ดังกล่าวของศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ก็ชอบที่จะพิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้น และให้ศาลชั้นต้นทำการสืบพยานโจทก์และจำเลยต่อไปแล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 243(1) และ(2) ศาลอุทธรณ์ไม่อาจพิพากษายกฟ้องโจทก์ได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเป็นมารดาโดยชอบด้วยกฎหมายของนายจรัส บุญชัย ผู้ตาย เป็นผู้มีสิทธิได้รับมรดกของนายจรัส ก่อนนายจรัสถึงแก่ความตาย นายจรัสได้กู้เงินจำนวน 355,000 บาท จากโจทก์เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2536 โดยได้รับเงินกู้ไปจากโจทก์ครบถ้วนและตกลงจะชำระดอกเบี้ยให้แก่โจทก์ในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ทุกเดือนจนกว่าจะชำระเงินต้นเสร็จสิ้นภายในวันที่ 15 กันยายน 2538 แต่หลังจากนั้นนายจรัสผิดสัญญาโดยไม่เคยชำระดอกเบี้ยให้แก่โจทก์เลย ต่อมาวันที่ 14 ธันวาคม 2537 โจทก์ให้ทนายความมีหนังสือแจ้งบอกเลิกสัญญากู้ยืมที่นายจรัสทำไว้กับโจทก์ไปยังจำเลยในฐานะทายาทโดยธรรมผู้มีสิทธิรับมรดกของนายจรัสผู้ตาย และให้จำเลยใช้ต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยให้แก่โจทก์แต่จำเลยเพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลยชำระต้นเงินจำนวน 355,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยนับแต่วันทำสัญญากู้ยืมจนถึงวันฟ้องจำนวน 74,845.66 บาท รวมเป็นเงิน 429,845.66 บาท และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีของต้นเงินจำนวน 355,000 บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่โจทก์

จำเลยให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง เพราะสัญญากู้ยืมเงินยังไม่ครบกำหนดชำระเงินคืน สัญญากู้เงินเป็นเอกสารปลอมลายมือชื่อผู้กู้ในสัญญาตามฟ้องไม่ใช่ลายมือชื่อนายจรัส ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยใช้เงินจำนวน 427,845.66 บาทพร้อมดอกเบี้ย
อัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของต้นเงินจำนวน 355,000 บาทนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป
จนกว่าจะชำระให้โจทก์เสร็จ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นทำการสืบ
พยานโจทก์และจำเลยต่อไปแล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปรากฏว่าในการชี้สองสถาน คู่ความได้แถลงสละข้อต่อสู้
อื่น ๆ คงเหลือประเด็นเดียวคือสัญญากู้ตามฟ้องปลอมหรือไม่ และคู่ความทำกันว่า
หากศาลวินิจฉัยพบว่าลายมือชื่อผู้กู้ในสัญญากู้เงินตามฟ้องปลอม โจทก์ยอมแพ้ ถ้า
ไม่ปลอมจำเลยเป็นฝ่ายแพ้ต้องรับผิดชอบตามสัญญากู้ ต่อมาก่อนสืบพยานคู่ความขอให้
ศาลชั้นต้นส่งเอกสารที่มีคำสั่งเรียกมาจากบุคคลภายนอกไปให้ผู้เชี่ยวชาญกองพิสูจน์
หลักฐาน กรมตำรวจ ตรวจพิสูจน์ลายมือในช่องผู้กู้ในสัญญากู้เงินตามฟ้องเปรียบ
เทียบกับลายมือชื่อในเอกสารที่มีคำสั่งเรียกมา เมื่อผู้เชี่ยวชาญกองพิสูจน์หลักฐาน
กรมตำรวจ ตรวจพิสูจน์เสร็จเรียบร้อยและส่งรายงานการตรวจพิสูจน์กลับไปให้ศาล
ชั้นต้นแล้ว ศาลชั้นต้นมีคำสั่งในรายงานกระบวนการพิจารณาลงวันที่ 30 พฤษภาคม
2539 ว่าคดีพอวินิจฉัยได้แล้วและให้นัดฟังคำพิพากษาในวันที่ 21 มิถุนายน
2539 เวลา 9 นาฬิกาแล้วศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาให้คู่ความฟังในวันและเวลาดัง
กล่าวโดยไม่มีการสืบพยานอีก คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามที่จำเลยฎีกาว่า ศาล
อุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้นและให้ศาลชั้นต้นทำการสืบพยาน
โจทก์และจำเลยต่อไปแล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี เป็นการไม่ชอบเพราะคดีนี้มี
ประเด็นข้อพิพาทเพียงข้อเดียวว่า สัญญากู้ปลอมหรือไม่และการพิสูจน์ตกแก่

โจทก์ โจทก์ต้องนำพยานมาสืบ เมื่อศาลชั้นต้นไม่อนุญาตให้โจทก์นำสืบและโจทก์ไม่คัดค้านคำสั่งดังกล่าวแต่หนึ่งเฉย จึงเท่ากับโจทก์ไม่มีพยานมาสืบในข้อเท็จจริงนั้นไม่ควรย้อนสำนวนให้สืบพยานใหม่ เห็นว่า คดีนี้เป็นเรื่องที่คุณค่าความสละข้อต่อสู้ประเด็นอื่น คงเหลือประเด็นข้อพิพาทให้ศาลชั้นต้นวินิจฉัยเพียงข้อเดียวว่า ลายมือชื่อผู้กู้ในสัญญากู้เงินตามฟ้องปลอมหรือไม่ ซึ่งแม้ศาลชั้นต้นจดยางงานกระบวนการพิจารณาไว้ด้วยว่าคุณค่าความตกลงทำกันว่าหากศาลวินิจฉัยฟังว่าลายมือชื่อดังกล่าวปลอมโจทก์ยอมแพ้ ถ้าไม่ปลอมจำเลยเป็นฝ่ายแพ้ก็ตามกรณีที่ไม่ใช่กรณีคุณค่าความทำกันในคดีซึ่งเป็นการที่คุณค่าความฝ่ายหนึ่งยอมรับข้อเท็จจริงที่อีกฝ่ายหนึ่งอ้างโดยมีเงื่อนไขบังคับก่อนโดยเงื่อนไขนั้นเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกระบวนการพิจารณาเช่นการสาบานในการเบิกความของพยานปากใดปากหนึ่งหรือทำให้สืบพยานกันโดยให้ศาลตัดสินคดีไปตามพยานหลักฐานเท่าที่ปรากฏอยู่ จึงเป็นเรื่องที่ศาลชั้นต้นต้องทำการสืบพยานโจทก์และพยานจำเลยแล้ววินิจฉัยคดีไปตามพยานหลักฐานดังกล่าวตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วยการพิจารณาพิพากษาคดี ฉะนั้นแม้ปรากฏว่าต่อมาก่อนสืบพยานทั้งโจทก์และจำเลยต่างขอให้ศาลชั้นต้นมีคำสั่งเรียกเอกสารที่มีลายมือชื่อของนายจรัสผู้ตายมาจากบุคคลภายนอก แล้วขอให้ศาลชั้นต้นส่งเอกสารดังกล่าวไปให้ผู้เชี่ยวชาญกองพิสูจน์หลักฐานกรมตำรวจ ตรวจพิสูจน์ลายมือชื่อผู้กู้ในสัญญากู้ยืมเงินตามฟ้องเปรียบเทียบกับลายมือชื่อของนายจรัสในเอกสารตัวอย่างของโจทก์และจำเลย เพื่อทำการตรวจพิสูจน์ว่าลายมือชื่อของผู้กู้ในสัญญากู้นั้นปลอมหรือไม่ แต่คุณค่าความก็หาได้ตกลงทำกันให้ผู้เชี่ยวชาญกองพิสูจน์หลักฐาน กรมตำรวจ ตรวจพิสูจน์ลายมือชื่อผู้กู้ในสัญญากู้ยืมเงินตามฟ้อง โดยหากผู้เชี่ยวชาญลงความเห็นอย่างไรก็ให้เป็นไปตามนั้นไม่ ดังนั้น แม้ศาลชั้นต้นได้ส่งเอกสารดังกล่าวไปให้ผู้เชี่ยวชาญกองพิสูจน์หลักฐานทำการตรวจพิสูจน์ และผู้เชี่ยวชาญกองพิสูจน์หลักฐานกรมตำรวจได้ทำการตรวจพิสูจน์เสร็จแล้วส่งเอกสารดังกล่าวพร้อมรายงานการตรวจพิสูจน์กลับคืนมา ศาลชั้นต้นก็ชอบที่จะดำเนินการสืบ

พยานโจทก์และพยานจำเลยต่อไปให้เสร็จสิ้นกระบวนการความ แล้วจึงพิพากษาคดีนั้น ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าคดีพอวินิจฉัยได้แล้วและให้นัดฟังคำพิพากษาหลังจากที่ผู้ เชี่ยวชาญกองพิสูจน์หลักฐานกรมตำรวจได้ตรวจพิสูจน์เอกสารและส่งเอกสารกลับ คินมาพร้อมรายงานการตรวจพิสูจน์โดยที่ศาลชั้นต้นยังไม่ได้สืบพยานโจทก์และ จำเลยแต่อย่างใดนั้น จึงเป็นการไม่ชอบ โดยเป็นกรณีที่ศาลชั้นต้นมิได้ดำเนิน กระบวนพิจารณาให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ แพ่งว่าด้วยการพิจารณาและพิพากษาคดีที่จำเลยฎีกาว่า เมื่อศาลชั้นต้นมีคำสั่งเช่น นั้นแล้วโจทก์มิได้คัดค้านคำสั่งดังกล่าวแต่หนึ่งเฉย เท่ากับโจทก์ไม่มีพยานมายืนยันใน ข้อเท็จจริง ศาลอุทธรณ์ภาค 3 ควรยกฟ้องโจทก์ไม่ควรย้อนสำนวนไปให้สืบพยาน ใหม่นั้น เห็นว่า เมื่อศาลอุทธรณ์ภาค 3 เห็นว่าศาลชั้นต้นมิได้ดำเนินกระบวนพิจารณา ให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วยการ พิจารณาและพิพากษาคดีเช่นนั้นแล้ว แม้โจทก์มิได้คัดค้านคำสั่งดังกล่าวของศาลชั้น ต้น ศาลอุทธรณ์ภาค 3 ก็ชอบที่จะพิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้นและให้ศาลชั้น ต้นทำการสืบพยานโจทก์และจำเลยต่อไปแล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดีตามประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 243(1) และ (2) โดยไม่อาจพิพากษายกฟ้อง โจทก์ได้ศาลอุทธรณ์ภาค 3 จึงพิพากษาชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(อัศววิทย์ สุมาวงศ์-ธวัชชัย พิทักษ์พล-ไพฑูรย์ แสงจันทร์เทศ)

คดีนี้ในชั้นที่สองสถานคู่ความตกลงกันสละประเด็นต่าง ๆ ตามคำฟ้องและคำให้การไปบางส่วน คงติดใจให้ศาลวินิจฉัยเพียงประเด็นเดียวว่าสัญญาทำตามฟ้องปลอมหรือไม่ ซึ่งเป็นเรื่องของการที่สองสถานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 182 ซึ่งมีใช้คำทำตามที่คำพิพากษาศาลฎีกาให้ความหมายไว้ว่าเป็นการที่คู่ความฝ่ายหนึ่งยอมรับข้อเท็จจริงที่อีกฝ่ายหนึ่งอ้างโดยมีเงื่อนไขบังคับก่อน โดยเงื่อนไขนั้นเป็นสิ่งที่เกี่ยวแก่การดำเนินกระบวนการพิจารณา เช่น การสาบานในการเบิกความของพยานปากใดปากหนึ่ง หรือทำกันให้สืบทายาทกันโดยให้ศาลตัดสินคดีไปตามพยานหลักฐานเท่าที่ปรากฏอยู่ อันเป็นความหมายที่อยู่ในขอบเขตของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 84 ที่ว่าคู่ความไม่ต้องพิสูจน์ข้อเท็จจริงซึ่งศาลเห็นว่าคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งได้รับแล้ว แท้จริงคำว่า คำทำ มีปรากฏอยู่ในคำพิพากษาศาลฎีกาที่วินิจฉัยถึงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 138 เรื่องการประนีประนอมยอมความในศาลและในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 182 เรื่องที่สองสถานด้วยจึงมีข้อสงสัยว่า คำทำเป็นเรื่องของบทบัญญัติมาตราใดกันแน่ถ้ากล่าวถึงความหมายดังที่คำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้วินิจฉัยก็คงเป็นเรื่องของมาตรา 84 ซึ่งเมื่อได้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ทำกันไว้ก็สามารถตัดสินคดีได้โดยไม่ต้องมีการสืบพยานต่อไปทำนองเดียวกับการทำกันตามมาตรา 138 ส่วนการทำกันตามมาตรา 182 ที่เป็นการสละประเด็นนั้น ยังมีประเด็นที่เหลืออยู่ที่จะต้องทำการสืบพยานต่อไป เว้นแต่เป็นการสละประเด็นแล้วให้ศาลวินิจฉัยเพียงข้อกฎหมายเช่นฟ้องเคลือบคลุมหรือไม่แต่เพียงประเด็นเดียวก็ไม่ต้องสืบพยานต่อไป คดีนี้ศาลชั้นต้นเห็นว่าคดีพอวินิจฉัยได้แล้วจึงนัดฟังคำพิพากษา โดยไม่ต้องสั่งสืบพยาน แต่ก็ต้องเข้าใจได้ว่าเป็นการสั่งสืบพยานนั่นเอง ซึ่งถ้าศาลชั้นต้นเห็นว่าเพียงความเห็นผู้เชี่ยวชาญใน

การตรวจพิสูจน์ลายมือชื่อของผู้กู้ก็เพียงพอที่จะตัดสินคดีได้แล้ว ก็น่าจะงดสืบพยานอื่นได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 104 แล้ววินิจฉัยต่อไปตามรูปคดีว่า ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญประกอบรายงานการตรวจพิสูจน์ที่ส่งศาลพอที่จะฟังว่า สัญญากู้ตามฟ้องปลอมหรือไม่อันเป็นเรื่องการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานอย่างหนึ่ง ก็น่าจะถือว่าคำสั่งของศาลชั้นต้นชอบแล้ว แต่ถ้าศาลชั้นต้นวินิจฉัยโดยถือเอาผลการตรวจพิสูจน์ของผู้เชี่ยวชาญเป็นข้อเท็จจริงโดยคู่ความมิได้ตกลงทำกันเช่นนั้น ก็ย่อมเป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาที่ไม่ชอบ คำวินิจฉัยของศาลฎีกาไม่ปรากฏว่าในที่สุดศาลชั้นต้นวินิจฉัยคดีในลักษณะใด ดังที่กล่าวแล้ว จึงยังสงสัยอยู่ว่าการดำเนินกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้นอาจจะชอบแล้วก็ได้ถ้าศาลชั้นต้นงดสืบพยานและวินิจฉัยในทำนองชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน ไพโรจน์ วายุภาพ